

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

제 목 성실의무 위반

관 계 부 서 ㉡부

조 치 부 서 ㉡처 ㉡부

내 용

1. 사건 개요

㉡부 설비운영부 소속인 과장 F(이하 “징계대상자”) 0000년부터 0000년까지 교대근무를 수행하면서 정당한 사유 없이 질병휴가를 승인받아 자택에서 휴식을 취하는 등 질병휴가를 부적정하게 사용하였다.

2. 관련 법령 및 사규

가. 관련 사규

1) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무)에서 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있다.

2) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항에서 ‘직원은 법령과 공사의 제·규정을 준수하며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다.’라고 규정하고 있고, 동 규정 제30조(특별유급휴가) 제5호에서 ‘질병(부상)휴가’라고 규정하고 있으며, 동 규정 제32조(휴가의 허가) ‘제30조의 규정에

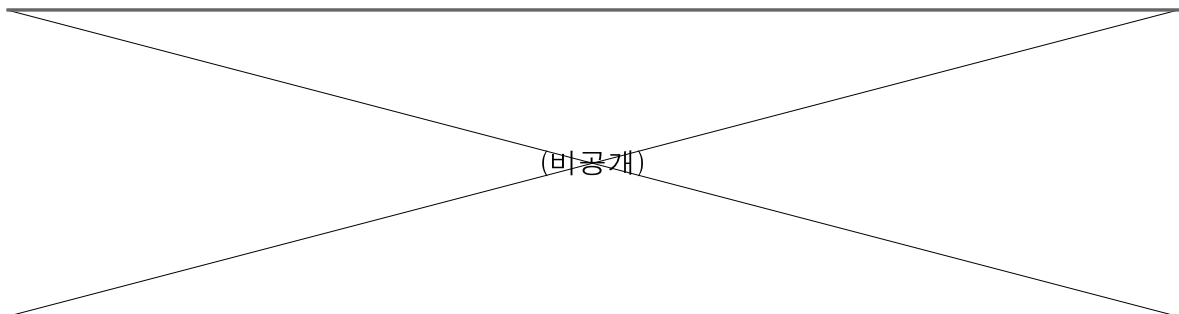
따른 휴가를 요하는 자는 사실을 증명할 만한 증빙서류를 제출하여야 한다. 다만, 증빙서류를 첨부할 수 없는 휴가는 소속장의 인정으로 대치할 수 있으나, 3일 이상의 질병휴가에 있어서는 치료기간을 예정한 전문의 진단서 또는 공사 지정병원, 종합병원 의사의 소견서를 제출하여야 한다.’라고 규정하고 있다.

3. 위반행위

징계대상자는 0000.00.00. 채용되어 0000.00.00.부터 현재까지 ㉠부에서 근무 중인 자로서,

질병치료를 위한 병원 내원을 목적으로 휴가일로부터 약 0일 이전에 질병휴가를 신청하여 사용하였으나, 실제로는 휴가당일 병원에 내원하지 않고 자택에서 휴식하는 등 질병휴가를 부적정하게 사용하였다.

<표. 징계대상자의 질병휴가 부적정 사용 내역>



4. 관련자 의견 및 판단

징계대상자는 교대근무 특성상 휴가 사용이 자유롭지 않아 고지혈증, 지방간 등과 관련한 검사를 받기 위하여 미리 질병휴가를 신청하였으나, 휴가 당일 몸 상태가 좋지 않아 병원에는 내원하지 못하고 자택에서 안정을 취하는 등 총 0일을 자택에서 휴식하였다고 진술하였다. 아울러 질병휴가를 3일 미만 사용 시에는 증빙자료 제출이 필요 없다고 인식하고 있었으나, 병원 진료를 받지 않는 질병휴가의 경우 개인연차로 대체하여야 한다는 사실은 인지하지 못했다고 진술하였다.

징계대상자는 질병 치료를 위한 병원 진료를 사유로 사전(평균 0일 이전)에 질병휴가를 승인받고 사용하였으나, 휴가 당일 몸이 아프거나 컨디션이 좋지 않다는 이유로 실제 병원 진료를 받지 않고 자택에서 휴식하는 등 질병휴가의 본래 목적에 부합하지 않게 사용한 것으로 확인되었다. 아울러, 질병휴가 당일 몸이 아프거나 상태가 좋지 않았다면 오히려 병원을 방문해 진료를 받는 것이 합당할 것이나 여러 차례에 걸쳐 동일한 사유로 자택에서만 휴식을 취했다는 주장은 정당한 휴가사용으로 볼 수 없다.

또한, 휴가당일 병원을 내원하지 못할 만큼 몸 상태가 좋지 않았다는 진술과 상반되게 질병휴가 전·후 정상근무를 이력이 확인되는 등 진술과 다른 사실이 있어 실제로는 업무 수행이 충분히 가능하였다고 판단되고, 이에 질병휴가를 부적정하게 사용하여 성실의무를 위반한 것으로 판단된다.

징계 양정 사유

공사는 국민생활의 편익 증진을 위해 설립된 공기업으로서 직원들에게 높은 수준의 도덕성과 규정 준수 의무를 요구하고 있다.

징계대상자는 ① 「취업규칙」 등 사규에 따르면 질병휴가는 질병 치료를 위한 목적으로 제한되며, 단순 휴식이나 자가 요양의 경우 개인 연차휴가를 사용하여야 함에도 이를 자의적 해석하거나 정확한 휴가사용 조건을 확인하지 않고 질병휴가를 편법으로 사용한 점, ② 이로 인해 발생한 대근수당 등 공사의 인건비 누수를 초래한 점, ③ 질병휴가 사용일 평균 0일 이전에 질병휴가를 신청하였으나, 해당 일자에 대한 병원 진료기록이나 약국 처방 내역 등 객관적인 증빙 자료를 제출하지 못하였으며, 단순히 '집에서 휴식하였다'고 진술하고 있어 질병휴가의 정당성을 인정하기 어려운 사정 등을 종합할 때, 견책을 통한 제재절차가 이루어져야 한다고 판단된다.

조치할 사항

사장(경영지원처장)은 공사 「인사규정」 제37조(성실의무), 「취업규칙」 제7조(성실의무)를 위반한 것으로, 「취업규칙」 제58조(징계) 및 「인사규정」 제48조(징계) 제1호 '법령, 정관 및 사규를 위반하였을 경우'에 해당되고, 「상벌규정」 [별표1] '징계기준'에 따라 '1. 성실의무위반'의 '하. 기타'(비위의 도가 경하고 경과실인 경우)에 해당하여, 과장 F에게 '견책' 처분하시기 바랍니다. (견책)